

일반직원 재심위원회규정

제정 1991. 8. 16

2차 개정 : 2023. 6. 27.

제1조 (목적) 일반직원의 징계처분 기타 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대한 재심을 하게 하기 위하여 법인에 일반직원 재심위원회를 둔다.

제2조 (구성) ①재심위원회는 5인의 위원으로 구성한다.

②재심위원회 위원은 다음 각호의 1에 해당하는 자 중에서 이사장이 위촉한다.(개정 2022.6.23.)

1. 법관·검사 또는 변호사의 직에 있는 자
2. 대학에서 법률학을 담당한 조교수 이상의 직에 2년 이상 근무하고 있는 자
3. 법인 임직원

제3조 (위원장 선출 및 직무) ①재심위원회의 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.

②재심위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제4조 (재심의 청구 등) ①일반직원이 징계처분 기타 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때에는 그 처분이 있는 것을 안 날로부터 30일 이내에 재심위원회에 재심을 청구하여야 한다.

②징계처분권자는 재심위원회의 최종결정이 있을 때까지 후임자의 보충 발령을 하지 못한다. 그러나 제1항의 기간 내에 재심청구를 하지 아니한 때에는 그 기간 경과 후에 후임자의 보충 발령을 할 수 있다.

제5조 (재심위원회 심사) ①<삭 제(2022.6.23.)>

②재심위원회는 심사를 함에 있어서 필요하다고 인정할 때에는 사실의 조사 또는 증인의 환문을 하거나 관계서류의 제출을 요구할 수 있다.(개정 2022.6.23.)

③재심위원회가 재심 사건을 심사하기 위하여 징계 요구기관이나 관계관을 증인으로 소환할 경우에는 해당기관의 장은 이에 응하여야 한다.

④재심위원회는 필요하다고 인정할 때에는 특별한 학식 경험이 있는 자에게 감정 또는 감정을 의뢰할 수 있다.

제6조 (심사의 범위) 재심위원회는 징계 또는 재심 청구의 원인이 된 사실 이외의 사실에 대하여 심사하지 못한다.

제7조 (재심청구인의 진술권) ①재심위원회가 재심사건을 심사할 때에는 재심 청구인에게 진술의 기회를 부여하여야 한다.

②제1항의 진술의 기회를 부여하지 아니하고 한 결정은 이를 무효로 한다.

제8조 (재심청구의 취하) 재심청구인은 재심위원회의 결정이 있을 때까지는 청구의 일부 또는 전부를 취하할 수 있다.

제9조 (재심위원회 결정) ①재심위원회의 결정은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 재적위원 과반수 이상의 찬성으로 의결한다. 다만, 의견이 분립된 경우에는 재적위원 과반수에 달하기까지 재심청구인에게 가장 불리한 의견의 수에 순차 유리한 의견의 수를 가하여 그 중에서 가장 유리한 의견을 합의된 의견으로 본다.

② 재심위원회는 재심청구를 접수한 날로부터 60일 이내에 이에 대한 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 해당 재심위원회의 의결로 30일의 범위에서 1차에 한정하여 그 기한을 연기할 수 있다.(개정 2022.6.23.)

제10조 (재심심사 결정서 작성) 재심위원회가 재심청구에 대하여 결정을 할 때에는 다음 각호의 사항을 기재한 재심심사 결정서를 작성하고 위원장과 출석한 위원이 이에 서명 날인하여야 한다.

1. 재심사건·당사자의 표시
2. 결정주문
3. 결정이유의 개요
4. 증거의 판단

제11조 (재심심사 결정서 송부) ①재심심사 결정서는 그 정본을 작성하여 지체없이 재심청구인과 처분권자에게 송부하여야 한다.

②제1항의 규정에 재심심사 결정서를 송부함에 있어 그 결정서가 재심위원회의 과실없이 재심청구인에게 송달되지 아니한 경우에는 재심청구인의 주소 성명과 결정 주문을 공고하고, 공고한 날로부터 2주일이 경과한 날에 결정서는 당해 재심청구인에게 도달된 것으로 본다.

제12조 (재심결정의 효력) 제9조의 규정에 의한 재심위원회의 결정은 처분권자를 기속한다.

제13조 (위원수당 등) 재심위원회 위원에 대하여는 예산의 범위안에서 수당과 여비를 지급할 수 있다.

제14조 (재심위원회 간사 등) ①재심위원회에 간사 및 서기 약간인을 둘 수 있다.

②간사와 서기는 법인소속 직원 중에서 이사장이 임명한다.

제14조의2(다른 규정과의 관계) ①재심위원회 위원 구성에 관하여 단체협약의 징계위원회 관련 조항에 이 규정 제2조와 다른 정함이 있는 경우는 이 규정 제2조와 제9조 제1항을 적용하지 아니한다.

②제1항의 경우 재심위원회 위원 구성과 의결 방법에 관하여는 초심의 징계절차를 준용한다.

[본조신설 2023. 6. 27.]

제15조 (운영세칙) 재심위원회의 운영에 관하여 이 규정 이외의 필요한 사항은 위원회의 심의를 거쳐 위원장이 정한다.

부 칙

이 규정은 1991년 8월 16일(이사회 의결일)부터 시행한다.

부 칙(2022. 6. 23.)

이 개정 규정은 2022년 6월 23일부터 시행한다. 단, 개정규정은 이 규정 시행 전에 재심청구되었으나, 아직 의결되지 않은 사안에 대해서도 적용한다.

부 칙(2023. 6. 27.)

이 개정 규정은 2023년 6월 27일부터 시행한다.